

अप्रतिवेद्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता

आपराधिक अपील संख्या 1029/2023

सीता राम

... अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

... प्रतिवादी

निर्णय

न्यायमूर्ति अभय एस. ओका,

तथ्यात्मक पहलू

1. अपीलकर्ता मूल अभियुक्त संख्या 9 है। अपीलकर्ता और अभियुक्त संख्या 10 – राम बच्चन को, भारतीय दंड संहिता 1860, (संक्षेप में, 'आईपीसी') की धारा 302 सपठित धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। अभियुक्त संख्या 1 से लेकर 8 तक को भारतीय दंड संहिता की धारा 325 सपठित धारा 149 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। अपीलकर्ता और अभियुक्त संख्या 10 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

गई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील के विचाराधीन रहने के दौरान, अभियुक्त संख्या 10 की मृत्यु हो गई।

2. यह घटना 17 अगस्त 1984 की है। अभियोजन पक्ष के कथानक के अनुसार, पीडब्लू 1 उदय राज मौर्य, पीडब्लू 2 राम आधार (पीडब्लू 1 का पिता) और करम हुसैन (मृतक) पीडब्लू 1 और पीडब्लू 2 के घर के दरवाजे के पास बैठे थे। वे खेतों की सिंचाई के बारे में चर्चा कर रहे थे। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, एक तरफ पीडब्लू 1 और पीडब्लू 2 तथा दूसरी तरफ अभियुक्त व्यक्तियों के बीच पूर्व शत्रुता थी। अभियुक्त संख्या 1 के परिवार के खिलाफ एक मामला दायर किया गया था जिसमें पी डब्लू 2 एक गवाह था। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, पीडब्ल्यू 1 और पी डब्ल्यू 2 के पक्ष में तथा अभियुक्त संख्या 7 तूफानी के विरुद्ध एक डिक्री पारित की गई थी। इसके अलावा, पीडब्लू 2 ने अभियुक्त संख्या 3 और अभियुक्त संख्या 4 के खिलाफ वाद दायर किया था। जब पीडब्लू 1, पीडब्लू 2 और मृतक अपने खेतों की सिंचाई के मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, तब अभियुक्त व्यक्ति ईंटें और बांस के डंडे लेकर आए। अपीलकर्ता के पास एक कुदाल थी। उस समय, अभियुक्त संख्या 4 और 6 चिल्लाये कि पी डब्लू 1, पी डब्लू 2 और मृतक को मार दिया जाना चाहिए ताकि मुकदमा समाप्त हो जाए। यह सुनने के बाद, पीडब्लू 1, पीडब्लू 2 और मृतक पीडब्लू 1 के घर के उत्तर की ओर भागे। अभियुक्तों ने उनका पीछा किया और उन्हें घेर लिया। अपीलकर्ता ने मृतक के सिर पर कुदाल के नुकीले किनारे से हमला किया। उसने उसी हथियार से पीडब्लू 2 पर भी हमला किया। मृतक के नीचे गिरने के बाद, अभियुक्तों ने उक्त तीनों व्यक्तियों पर बांस के डंडों से हमला करना जारी रखा। मृतक करम हुसैन ने अपीलकर्ता और अभियुक्त संख्या 10 द्वारा किए गए हमले के कारण लगी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। अभियोजन पक्ष ने आठ गवाहों का परीक्षण किया, जिनमें से, पीडब्लू 1 और

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

पीडब्लू 2, चतुर्दशी साक्षी थे। सत्र न्यायालय ने पीडब्लू 1 और पीडब्लू 2 के साक्ष्य पर विश्वास किया और अभियुक्त को दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में, अपीलकर्ता की दोषसिद्धि की पुष्टि की गई थी। हालांकि अभियुक्त संख्या 1 और 2, जो अन्य जीवित आरोपी थे, को बरी कर दिया गया था।

दलीलें

3. अपीलकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि पी डब्लू 1 और पी डब्लू 2 दोनों ने प्रति-परीक्षा में स्वीकार किया कि उन्होंने नहीं देखा था कि किस अभियुक्त ने मृतक पर हमला किया था। इसके अलावा, तीन चश्मदीद गवाह जो घटना के समय मौजूद थे, उनका परीक्षण नहीं किया गया। इसलिए उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

4. प्रत्यर्थी-उत्तर प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करने विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि पी डब्लू-1 और पी डब्लू-2 दोनों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अपीलकर्ता ने कुदाल के नुकीले किनारे से मृतक के सिर पर हमला किया। उन्होंने कहा कि जहां तक मृतक पर अपीलकर्ता द्वारा किए गए हमले का संबंध है, चिकित्सा साक्ष्य पीडब्लू 1 और पीडब्लू 2 के कथानक का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि जहां तक मृतक पर हमले का संबंध है, दोनों न्यायालयों ने पीडब्लू 1 और पीडब्लू 2 की गवाही पर विश्वास किया है और यह कि सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्षों में कोई विकृति नहीं थी। उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता की दोषसिद्धि में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

हमारा दृष्टिकोण

5. हमने पीडब्लू 1 और पीडब्लू 2 के साक्ष्य का परिशीलन किया है। हम यहां यह ध्यान दें कर सकते हैं कि उच्च न्यायालय ने उनके कथनों को उस सीमा तक अस्वीकार कर दिया है जहां तक कि उन्होंने घटना में अभियुक्तों के हाथों उन्हें हुई चोटों के बारे में अभिसाक्ष्य दिया था। वास्तव में, एक विशिष्ट निष्कर्ष है कि पीडब्लू 1 और पीडब्लू 2 पर हमले के बारे में पीडब्लू 1 और पीडब्लू 2 के कथन आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं।

6. यह सच है कि पीडब्लू 1 और पीडब्लू 2 दोनों ने, अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि अपीलकर्ता ने मृतक के सिर पर कुदाल के नुकीले किनारे से हमला किया। मुख्य-परीक्षा में, पीडब्लू 1 ने कहा कि उसके पिता पी डब्लू 2 बांस के डंडों से किए गए हमले के परिणामस्वरूप लगी चोटों के कारण जमीन पर गिर गए। इसके बाद, मृतक ने भागने की कोशिश की जब उसे एक अभियुक्त व्यक्ति ने पकड़ लिया और उसके बाद, अपीलकर्ता ने मृतक पर हमला किया। अपनी प्रति-परीक्षा के प्रस्तर 19 में, पीडब्लू 1 ने कहा कि वह और पीडब्लू 2 अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा किए गए हमले के परिणामस्वरूप गिर गए और इसलिए उसने नहीं देखा कि किस अभियुक्त ने उन पर किस हथियार से हमला किया। उसने स्वीकार किया कि वह यह बताने में असमर्थ हैं कि किस अभियुक्त ने उस पर हमला किया। मुख्य-परीक्षा में, पीडब्लू 1 ने यह नहीं कहा था कि जब उस पर और उसके पिता पर हमला किया गया तो वह भी गिर गया था। उसके पिता पीडब्लू 2 का कथन है कि दोनों के गिरने के बाद, मृतक पर हमला हुआ था।

7. अब पीडब्लू 2 की गवाही पर आते हैं, अपनी मुख्य-परीक्षा में, उसने कहा कि दो अभियुक्तों के यह चिल्लाने के बाद कि पीडब्लू 1, पीडब्लू 2 और मृतक

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

को मार दिया जाना चाहिए, वह भागने लगा। उसने कहा कि वह अभियुक्तों द्वारा किए गए हमले के कारण गिर गया और उसके बाद, पीडब्लू 1 गिर गया। उसने कहा कि उसके बाद, अपीलकर्ता ने मृतक पर हमला किया। पीडब्लू 2 की प्रतिपरीक्षा के प्रस्तर 10 में, उसने कहा कि उसे और उसके बेटे पीडब्लू 1 को एक ही समय पीटा गया था। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने यह नहीं देखा था कि किसने किसपर हमला किया था। प्रतिपरीक्षा में पीडब्लू 1 और पीडब्लू 2 का कथानक गंभीर संदेह पैदा करता है कि क्या उन्होंने किसी विशेष अभियुक्त को मृतक पर हमला करते देखा था।

8. इस विषय का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। पीडब्लू 1 ने अपनी मुख्य-परीक्षा में कहा कि जब उस पर व पीडब्लू 2 और मृतक पर हमला किया जा रहा था, तो उनकी चिल्लाहट सुनने के बाद, मुनीफ, मुर्तजा और इल्ताफ वहां पहुंचे। वे फुन्नू के घर के पास रुके और अभियुक्तों पर चिल्लाते हुए कहा कि वह पी डब्लू-1, पी डब्लू-2 और मृतक को छोड़ दे। इसके बावजूद अभियुक्तों ने उन पर हमले जारी रखे। यहां तक कि पी डब्लू ने कहा कि गवाह मुनीफ, मुर्तजा और इल्ताफ उस जगह पर आए जहां अन्य ग्रामीणों के साथ उन पर हमला किया जा रहा था। यहां यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रति-परीक्षा के प्रस्तर 20 में, पीडब्लू 1 ने कहा कि गवाह मुनीफ सहित कई ग्रामीणों ने घटना देखी है। अपराध की विवेचना करने वाले पी डब्लू 6 शिव नारायण सिंह ने अपनी मुख्य-परीक्षा में कहा कि उसने गवाहों मुनीफ, इल्ताफ और मुर्तजा के बयान दर्ज किए थे। हालांकि, उन्होंने इन तीन स्वतंत्र चश्मदीद गवाहों की परीक्षा नहीं करने का कोई कारण नहीं बताया है। वास्तव में, पीडब्लू 2 की प्रतिपरीक्षा के प्रस्तर 15 में, उसने कहा कि गवाह मुनीफ उसी दिन अदालत में आया था जिस दिन उसका साक्ष्य दर्ज किया गया था, लेकिन वह पक्षद्रोही हो गया था।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

9. जैसा कि पहले देखा गया है, इसमें गंभीर संदेह है कि क्या पीडब्लू 1 और पीडब्लू 2 ने वास्तव में अपीलकर्ता को कुदाल के नुकीले किनारे से मृतक पर हमला करते देखा था। दो चश्मदीद गवाहों और अभियुक्त के बीच पहले से ही दुश्मनी थी। इसके अलावा, कम से कम तीन स्वतंत्र चश्मदीद गवाह उपलब्ध थे जिनके बयान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, 'दंड प्रक्रिया संहिता') की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए थे। उनमें से एक (मुनीफ) स्वीकार्य रूप से अदालत में उपस्थित हुआ लेकिन उसकी परीक्षा नहीं की गई। यह सच है कि जब कई चश्मदीद गवाह होते हैं, तो अभियोजन पक्ष के मामले पर इस आधार पर अविश्वास नहीं किया जा सकता कि कुछ चश्मदीद गवाहों की परीक्षा नहीं की गई थी, विशेष रूप से जब अदालत के समक्ष परीक्षित चश्मदीद गवाहों का बयान विश्वास पैदा करता हो। वर्तमान मामले में, पीडब्लू 1 और पीडब्लू 2 के कथानक विश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं। इस तरह तीन स्वतंत्र चश्मदीदों, जिनके बयान दर्ज किए गए थे, की परीक्षा करने में अभियोजन पक्ष की विफलता बहुत प्रासंगिक हो जाती है। इसके अलावा, तीन गवाहों में से एक अदालत में उपस्थित हुआ, लेकिन उसका परीक्षण नहीं किया गया। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि पीडब्लू 1 और पीडब्लू 2 की गवाही, जो कथित रूप से घायल गवाह थे, पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, अभियोजन पक्ष द्वारा तीन चश्मदीद गवाहों के परीक्षण में विफल रहने के कारण प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना होगा।

10. इसलिए, हम मानते हैं कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। इसलिए आक्षेपित निर्णय और आदेशों के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को रद्द किया जाता है और अपीलकर्ता को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया जाता है। इस न्यायालय द्वारा 8 फरवरी 2021 को पारित आदेश में दर्ज है कि अपीलकर्ता ने

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

आत्मसमर्पण किया है। इसलिए हम निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ता को तुरंत स्वतंत्र कर दिया जाए, जब तक कि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता न हो। तदनुसार अपील को अनुमति प्रदान की जाती है।

.....
(न्यायमूर्ति अभय एस. ओका)

.....
(न्यायमूर्ति पंकज मित्तल)

नई दिल्ली;

12 अप्रैल 2023.

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।